

1502931-29.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... conhecido pelo seu envolvido no tráfico de drogas e apontado como sendo um dos líderes do PCC da cidade de Serrana. Com a busca no veículo o depoente encontrou no banco traseiro 1 (um) simulacro de arma de fogo. Na sequência, com o apoio do helicóptero Águia, conseguiram localizar o conduzido LUIZ FELIPPE DE PAULA e o adolescente LUIS FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, ambos deitados em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

2ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502931-29.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502931-29.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2347451/2021 - DEL.POL.SERRANA, 22078076 - DEL.POL.SERRANA, 1629/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2347451 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DELTIMO BARBOSA DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCÍLIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

JÚLIO CÉSAR DELTIMO BARBOSA DOS SANTOS, vulgo "Fabão", JEADERSON MENDES DA SILVA, e LUIZ FELIPPE DE PAULA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos por duas vezes no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal, e por uma vez no artigo 244-B, caput, e §2º, da Lei nº 8.069/90 porque, no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Guanabara, nº 08, nesta cidade e comarca de Serrana, agindo em concurso de pessoas, divisão de tarefas e com identidade de propósitos entre si e com o adolescente infrator Luis Fernando Silva do Nascimento, subtraíram em proveito comum, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e simulacro de arma de fogo, a quantia de R\$ 1.600,00 em espécie, um aparelho celular marca LG, uma aliança de ouro, 08 isqueiros e 04 maços de cigarros de propriedade da Vítima Protegida nº 01 e da Vítima Protegida nº 02 e avaliados em R\$ 1.590,00 (fls. 171/172).

Os réus foram presos em flagrante em 21/12/2021 (fls. 1/3) cuja prisão foi convertida em preventiva (fls. 142/146).

A denúncia (fls. 181/184) foi recebida em 21/fevereiro/2022 (fls. 191/192).

Os réus foram devidamente citados (fls. 248, 250 e 252), e apresentaram Defesa Prévia (fls. 217/238, 260/262 e 272/273).

Afastada a absolvição sumária, durante o curso da instrução processual foi tomado o depoimento das vítimas e das testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados.

As partes apresentaram seus respectivos memoriais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores.

A ação penal é PROCEDENTE.

No âmbito da materialidade a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/3); boletim de ocorrência (fls. 19/25); auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 26/28, 29 e 30); autos de reconhecimento de objeto (fls. 31 e 33); auto de entrega (fls. 32); fotografias (fls. 34/36); registro fotográfico (fls. 39/41); auto de avaliação (fls. 171/172); laudos periciais (fls. 196/200, 201/204 e 205/208); e, em conformidade com o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, pela prova oral produzida.

No tocante à autoria, igualmente restou demonstrada com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

A Vítima Protegida nº 01 declarou em solo policial que (fls. 7): nesta data (21/12/2021), por volta das 10h30, estava sentado em frente ao seu comércio, junto com um amigo, quando três indivíduos apareceram subindo a rua e os abordaram anunciando o roubo, dois deles com armas de fogo na mão, as quais apontaram para o declarante e seu amigo dizendo: "é fita mandada, obedece que sabemos que você tem dinheiro na casa" (sic). Na sequência, eles obrigaram o declarante e seu amigo a se deitarem no chão e amarram as suas mãos e os pés com cadarços de tênis. Enquanto isso, um dos criminosos permaneceu com o declarante e seu amigo, apontando e cutucando a sua cabeça com o cano da arma com ameaças de que iria matá-lo, enquanto os outros passaram a procurar por dinheiro no depósito e levado todo o dinheiro que estava no caixa, não sabendo o declarante precisar o quanto, mas, acredita que poderia ter algo em torno de mil e seiscentos reais. Como o portão de acesso ao quarto do declarante estava trancado, os criminosos desamarraram o declarante e o mandaram abrir o portão. Como não estava conseguindo, eles arrombaram o portão e começaram a revirar e quebrar seu quarto a procura de mais dinheiro dizendo que se não encontrassem todo o dinheiro do declarante iriam matá-lo. Afirma o declarante que, com a chegada da sua filha, uma vez que ela fez barulho ao abrir o portão, os criminosos escutaram e fugiram por um buraco que eles fizeram na divisória da parede da casa do declarante levando todo o dinheiro que havia no caixa, o aparelho de telefone celular da marca LG, que estava com o declarante e pacotes de cigarros e isqueiros que estavam no depósito. Esclarece o depoente que no momento em que os criminosos fugiram, viu eles correrem em direção a um veículo VW/Gol, de cor branca, modelo bem antigo, que estava parado um pouco abaixo da casa do declarante, onde já havia um indivíduo de cor negra, grande, no banco do motorista esperando por eles. Que todos entraram no veículo e fugiram. Diante dos fatos, o declarante ligou para a polícia militar informando que havia ocorrido e, pouco tempo depois foi contatado pela polícia militar informando que eles haviam detido os criminosos e recuperado seu dinheiro. Por fim, afirma que mostrada nesta repartição as pessoas aqui identificadas como JULIO CESAR DELTIMO BARBOSA DOS SANTOS, LUIZ FELIPPE DE PAULA, JEADERSON MENDES DA SILVA e o adolescente LUIS FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, afirma que reconhece sem sombra de dúvidas e com plena certeza como os próprios autores do crime LUIZ FELIPPE DE PAULA, JEADERSON MENDES DA SILVA e o adolescente LUIS FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, sendo JEANDERSON quem portava o revólver calibre .38, de cor preta, da marca Tauros, aqui exibido e reconhecido pelo declarante, enquanto o adolescente LUIS FERNANDO, portava o simulacro, objeto igualmente aqui exibido e reconhecido pelo declarante, acrescentando ainda que ambos foram que lhe

amarraram e o adolescente LUIS FERNANDO que permaneceu com o declarante apontando a arma de fogo contra a sua cabeça. Também afirma que não conhecia os conduzidos antes dos fatos. Em juízo, disse que, o local é seu depósito de bebida, os reus já chegaram fechando as portas e rendendo o declarante e seu colega, de arma a mostra. Deu conta de que a arma redonda era verdadeira e a outra não sabe dar conta. Uma outra pessoa ficou no carro. Deu conta de que o adolescente participou da empreitada, inclusive com uso da arma, apontando em direção à cabeça. Esclareceu que os reus amarraram as mãos do declarante e do seu colega, o que perdurou por 25 minutos. Deu conta que foi subtraída a quantia de R\$ 1.600,00 em espécie, um aparelho celular marca LG, uma aliança de ouro, 08 isqueiros e 04 maços de cigarros. Esclareceu que só não foi recuperada a aliança, a qual estava no dedo do seu colega que também foi vítima no dia. Deu conta de que no mesmo dia dos fatos foi à Delegacia e reconheceu os reus em razão das fisionomias. Ainda, as armas apreendidas foram as mesmas usadas. Ainda, o mesmo veículo identificado nas imagens de segurança da vizinha foi o identificado na Delegacia, onde os reus foram abordados.

A Vítima Protegida nº 02 declarou em solo policial que (fls. 8): nesta data (21/12/2021) estava com seu amigo em frente ao comércio dele quando, por volta das 10h30 três indivíduos apareceram subindo a rua, dois deles armados, e anunciaram o roubo dizendo ao seu amigo que tinham informação de que tinham bastante dinheiro na casa de seu amigo. Que eles entraram e amarraram o declarante e seu amigo no chão e começaram a procurar pelo dinheiro. Depois, eles desamarraram seu amigo querendo a chave dos fundos. Que um dos criminosos ficou cutucando o pescoço do seu amigo com a arma dizendo que queria o dinheiro e dizendo que iria matá-los. Depois, eles escutaram um barulho e fugiram por um buraco que eles fizeram na divisória da parede, fugindo com o dinheiro que levaram de seu amigo e sua aliança de casamento, objeto avaliado em cerca de quatrocentos reais. Por fim, nesta delegacia, afirma que entre as pessoas mostradas nesta repartição, reconhece sem sombra de dúvidas e com plena certeza a pessoa aqui identificada como o adolescente LUIS FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, sendo ele que permaneceu com o declarante e seu amigo ameaçando-os com a arma que, aqui exibida, também reconhece como sendo o simulacro por ele utilizado, reconhece com plena certeza o conduzido aqui identificado como JEANDERSON MENDES DA SILVA e o conduzido aqui identificado como LUIZ FELIPPE DE PAULA, não se recordando, porém, quem portava o revólver. Em juízo, disse que, de início, entraram 2 reus, e um outro, mais magrinho, o abordou e, mostrando uma arma, a pistola, o mandou "entrar pra dentro" e, após, trancaram o depósito. Deu conta de que esse magrinho reconheceu na delegacia, inclusive estava com as mesmas roupas. Deu conta que o magrinho o amarrou e retirou sua aliança que estava no seu dedo. A empreitada durou entre 30 a 40 minutos. Foram subtraídos a quantia de R\$ 1.600,00 em espécie, um aparelho celular marca LG, uma aliança de ouro, 08 isqueiros e 04 maços de cigarros. Sua aliança não foi recuperada. Deu conta de que o outro que também portava arma reconheceu na Delegacia, pois teve contato direto com seu rosto e as vestimentas que eram as mesmas. Deu conta de que tem 69 anos.

A testemunha de acusação Fabiano de Araújo Rocha declarou em solo policial que (fls. 4): que é policial militar, integrante da 3ª Cia do 51º BPM/I e, nesta data (21/12/2021), encontrava-se no exercício de suas funções junto com o Sd. PM. Fernandes, quando, por volta das 11h05, depararam-se com os conduzidos JULIO CESAR DELTIMO BARBOSA DOS SANTOS, LUIZ FELIPPE DE PAULA, JEANDERSON MENDES DA SILVA e o adolescente LUIS FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, em um veículo VW/Gol, modelo antigo, de cor branca, fugindo pela Rua Paraíba em altíssima velocidade, sendo ele perseguido pela viatura do depoente e demais que prestavam apoio pelas ruas desta cidade até parar na esquina da Rua Bahia com a Rua Rio de Janeiro, local onde o conduzido LUIZ FELIPPE DE PAULA e o adolescente LUIS FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, desembarcaram e fugiram correndo para o matagal do outro lado da rodovia Abrão Assed. Apesar da fuga dos dois suspeitos, conseguiram abordar os outros dois ocupantes do veículo, sendo eles JULIO CESAR DELTIMO BARBOSA DOS SANTOS, que eram quem dirigia o automóvel, e o conduzido JEANDERSON MENDES DA SILVA. Revistados na presença do depoente, JEANDERSON trazia no bolso da calça a quantia em dinheiro de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). JULIO CESAR trazia apenas seu aparelho de

telefone celular. No entanto, com as buscas no interior do veículo, localizaram no banco traseiro 1 (um) simulacro de arma de fogo. Indagados sobre os fatos, nada disseram, porém, nesse meio tempo, o COPOM irradiou que àqueles suspeitos haviam acabado de roubar dinheiro, celular, isqueiros e cigarros de duas vítimas, tendo eles fugido em um veículo VW/Gol, modelo antigo. Informa o depoente que, com a ajuda do helicóptero Águia, conseguiram encontrar os outros dois suspeitos que haviam fugido para o mato. Enquanto o depoente permaneceu na vigilância de JEANDERSON e JULIO CESAR, o CB. PM. Fernandes, com demais policiais que lhe prestavam apoio, seguiram até o matagal indicado pela equipe do Águia e encontraram o conduzido LUIZ FELIPPE DE PAULA e o adolescente LUIS FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO escondidos em meio ao mato. Com ambos detidos e levados até onde estava o depoente, verificou que seu colega de farda encontrou em posse dos dois 1 (um) revólver de cor preta, calibre .38, da marca Taurus, numeração 618716, contendo 6 (seis) munições intactas, outros 2 (dois) aparelhos de telefones celulares, isqueiros e cigarros, objetos posteriormente reconhecidos pelas vítimas como àqueles que, assim como o dinheiro encontrado em posse de JEANDERSON, foram roubados. Afirma ainda o depoente que, indagados sobre os fatos, JEANDERSON assumiu que eles teriam acabado de praticar o roubo daqueles valores das vítimas. Por fim, esclarece o depoente que durante a abordagem do veículo, reconheceu a pessoa de JULIO CESAR DELTIMO BARBOSA DOS SANTOS como sendo indivíduo conhecido nos meios policiais como um dos líderes desta cidade da facção PCC, conhecido pelo apelido de "Fabão, ou Fabão dos Predinhos". Diante dos fatos, lhe deram voz de prisão e apreensão e conduziram todos até esta delegacia para as providências de polícia judiciária. Em juízo, relatou que visualizou o veículo gol branco em alta velocidade e, pouco tempo, recebeu a notícia do roubo com fuga em veículo com tais características. Deu conta de que foi abordado e Júlio César era o motorista do veículo. Com LUIZ FELIPPE foi identificada a arma de fogo e o simulacro no interior do veículo. Todos os reus e o adolescentes foram identificados no interior do veículo. Os reus tentaram empreender fuga. De início, conseguiu abordar JEANDERSON que trazia no bolso da calça a quantia em dinheiro de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e JULIO CÉSAR. O outro réu foi abordado após. JEANDERSON, informalmente, confessou a autoria. JULIO CÉSAR deu conta de que só estava esperando no veículo. As características passadas pelas vítimas do indivíduo que esperava no carro correspondem a de JULIO CÉSAR.

A testemunha de acusação Paulo César Fernandes declarou em solo policial que (fls. 5/6): Que é policial militar, integrante da 3ª Cia do 51º BPM/I, e, nesta data (21/12/2021), por volta das 11h05, encontrava-se no exercício de suas funções durante patrulhamento acompanhado do Cb. PM. Araújo, ambos pela vtr. I-51433, quando seguiram pela Rua Paraíba momento em que avistaram o veículo VW/Gol, modelo antigo, de cor branca, virando a esquina da Rua Goiás com a Rua Paraíba em altíssima velocidade, visivelmente colocando em risco os transeuntes que estavam na calçada, sendo que conseguiu visualizar quatro indivíduos dentro dele. Imediatamente acionaram os sinais luminosos e sonoros e passaram a persegui-lo, porém, ignorando solenemente as ordens para que parassem, o veículo seguiu na fuga pelas ruas até que, com a ajuda do cerco apoiado por outras viaturas e pelo helicóptero Águia, conseguiram alcança-lo na esquina da Rua Bahia com a Rua Rio de Janeiro, ocasião em que o veículo parou e os passageiros aqui apontados pelo depoente como sendo o conduzido LUIZ FELIPPE DE PAULA e o adolescente LUIS FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, desembarcaram e empreenderam fuga atravessando a rodovia Abrão Assed correndo e embrenhando-se na mata. Enquanto isso, o motorista, aqui identificado pelo depoente como sendo JULIO CESAR DELTIMO BARBOSA DOS SANTOS e o conduzido JEANDERSON MENDES DA SILVA permaneceram no interior do automóvel, ambos abordados pelo depoente. Revistados na presença do depoente, JEANDERSON trazia consigo, no bolso da calça, a quantia em dinheiro de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). JULIO CESAR, nada trazia consigo, apenas seu aparelho de telefone celular. No entanto, aponta o depoente que de pronto reconheceu o abordado JULIO CESAR DELTIMO BARBOSA DOS SANTOS como a pessoa conhecida nos meios policiais pelo apelido de "Fabão", indivíduo bastante conhecido pelo seu envolvido no tráfico de drogas e apontado como sendo um dos líderes do PCC da cidade de Serrana. Com as busca no

veículo o depoente encontrou no banco traseiro 1 (um) simulacro de arma de fogo. Na sequência, com o apoio do helicóptero Águia, conseguiram localizar o conduzido LUIZ FELIPPE DE PAULA e o adolescente LUIS FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, ambos deitados em um matagal tentando se esconder. No momento da abordagem, LUIS FERNANDO segurava uma arma de fogo, sendo que, ao receber a ordem policial, ele rapidamente a jogou no mato e levantou as mãos. Após recolher o objeto, o depoente verificou que tratava-se de 1 (um) revólver de cor preta, calibre .38, da marca Taurus, numeração 618716, contendo 6 (seis) munições intactas. Ao revista-los, localizaram com os dois suspeitos 2 (dois) aparelhos de telefones celulares, isqueiros e cigarros. Esclarece o depoente que nesse meio tempo, o COPOM irradiou que duas vítimas haviam acabado de sofrer um roubo praticado por três ou quatro indivíduos armados, tendo eles fugido com os valores em dinheiro, celular, isqueiros e cigarros subtraídos da vítima em um veículo VW/Gol de cor branca, modelo antigo. De pronto indagaram os detidos sobre os fatos e JEANDERSON confessou na presença do depoente que o dinheiro que ele trazia no bolso era fruto do roubo que eles haviam acabado de praticar. Diante dos fatos, lhe deram voz de prisão e apreensão e conduziram todos até esta delegacia para conhecimento e deliberação da Autoridade Policial, local onde as vítimas confirmaram para o depoente o crime que haviam sofrido e reconheceram com plena e absoluta certeza os conduzidos JEANDERSON, LUIZ FELIPPE DE PAULA e o adolescente LUIS FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, como sendo àqueles que lhes abordaram e anunciaram o roubo, levando a exata quantia de mil e seiscentos reais, um aparelho de telefone celular, reconhecido pela vítima como sendo um dos que fora apreendido com os detidos no matagal, isqueiros, maços de cigarros, e que depois fugiram no veículo VW/Gol de cor branca, veículo do qual o depoente viu sendo conduzido por JULIO CESAR DELTIMO BABOSA DOS SANTOS durante a fuga em alta velocidade. Em juízo, confirmou seu depoimento policial. Deu conta de que todos os sinais de parada foram desobedecidos pelo motorista do veículo, identificado como sendo o réu JÚLIO CÉSAR. Deu conta de que os indivíduos que prendeu na mata eram os que estavam no veículo e tentaram empreender fuga.

A testemunha de defesa Janaina de Souza Oliveira prestou depoimento meramente abonatório, nada sabendo relatar quanto ao crime.

O réu Júlio César Deltimo Barbosa dos Santos, interrogado em solo policial, declarou que (fls. 10): que havia acabado de sair do serviço e estava na Rua Goiais, n. 117, na casa de seu avô, para almoçar. Afirmar que se deparou na rua com 03 (três) indivíduos, sendo eles os ora indiciados e o adolescente infrator, os quais, no entanto, afirma que não conhece. Que todos estavam um veículo WV Gol, cor branca, tendo eles lhe abordado e, afirmando que não possuíam habilitação, pediram ao interrogando que os levassem até a cidade de Ribeirão Preto-SP, sem, no entanto, dizer o motivo pelo qual iriam até esta cidade. Afirmar que embora não os conhecesse, e não sabendo que um deles era menor de idade, o interrogando aceitou levá-los a esta cidade. Assim, enquanto se dirigiam até o destino final, foram abordados por policiais militares e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Que não praticou qualquer crime, sozinho ou na companhia destes indivíduos. Quando interrogado em juízo, negou a autoria delitiva. Deu conta de que dirigiu o veículo a pedido de Jeanderson, por ter CNH e apenas tendo sido combinada a ida ao depósito.

O réu Jeanderson Mendes da Silva, interrogado em solo policial (fls. 13), exerceu seu direito de permanecer calado e somente se manifestar em juízo. Quando interrogado em juízo, confessou o crime, deu conta de que era quem portava o simulacro. Deu conta de que foi quem subtraiu o numerário do caixa. O veículo era seu e saiu de Ribeirão Preto na companhia de LUIZ FELIPPE e Luiz Fernando já com o intuito de efetuar o crime. Deu conta de que o réu JÚLIO CÉSAR não sabia previamente do roubo. Deu conta de que ao chegar ao depósito, de início, não empreendeu o roubo por haver 4 pessoas no local, razão pela qual foram à casa de Júlio César. Após, solicitou que Júlio César dirigisse até o local do crime, mas nada a ele foi dito sobre o roubo. Deu conta de que o réu Júlio César não parou em frente ao depósito e sim mais distante por haver um caminho no local impedindo. Deu conta, ainda, de que solicitou a Júlio César que dirigisse por ele ter CNH e por ele querer carona para Ribeirão Preto.

O réu Luiz Felipe de Paula, interrogado em solo policial (fls. 16), exerceu seu direito de permanecer calado e somente se manifestar em juízo. Quando interrogado em juízo, afirmou que possui 19 anos. Confessou a prática do crime. Deu conta de que só conhecia previamente o réu Jeaderson que o chamou para o roubo, saindo junto de Ribeirão para Serrana, também na companhia do adolescente. Deu conta de que uma arma era portada pelo adolescente e a outra Jeaderson. Deu conta de que, de início, ao chegar ao depósito, estava fechado, razão pela qual foram à casa de Júlio César, conhecido de Serrana por parte de Jeanderson, tendo sido Júlio César quem informou a hora que o depósito abriria. Após, Jeaderson pediu para Júlio César dirigir o carro até o local do crime, pois ele conhecia mais a cidade e tinha CNH. Deu conta de que Júlio César ficou no carro. Deu conta, ainda, que o réu Júlio César poderia ter parado o carro em frente ao depósito, pois não havia nada que impossibilitasse, não sabendo a razão pela qual não o fez. Deu conta de que quando retornaram ao carro o réu Júlio César visualizou a arma e começou a questionar a razão de estarem tão ofegantes, então começaram a dar conta a ele do roubo.

Dos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório é possível inferir, com clareza, que os acusados praticaram o crime de roubo, juntamente com o adolescente Luis Fernando Silva do Nascimento, e assim, praticando também o crime de corrupção de menores, ambos na forma como descrita na inicial acusatória. Ainda que algum dos réus tenha negado tais práticas, não lograram êxito em comprovarem suas alegações, tão pouco qualquer intenção diversa que não fosse uma subtração mediante violência ou grave ameaça.

Vale dizer que, como é sabido, em se tratando de delito de roubo, a palavra da vítima assume grande importância no cenário probatório, pois sua intenção é elucidar o crime, considerando que depõe sobre a conduta de desconhecidos e suas palavras merecem crédito quando estão em consonância com as demais provas dos autos.

Nos crimes contra o patrimônio, tal como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor.

No presente caso, tanto o depoimento das vítimas, quanto das testemunhas, indicam, com segurança, que ambos os réus foram os responsáveis pela prática do crime de roubo, descrevendo com detalhes a dinâmica dos fatos.

Não só tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, como também devem ser aceitos como elementos hábeis à condenação, suportando os acusados, então, o ônus de contrastá-los, o que não o fizeram.

Não há que se falar em valor reduzido do testemunho da vítima porquanto nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente os acusados.

Confira-se, nesse diapasão, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Roubo duplamente majorado. Validade da palavra da vítima. Validade de depoimentos de policiais. Autoria e materialidade demonstradas. Aumento da pena proporcional ao número de majorantes. Dosimetria corretamente calculada. Recurso desprovido”

(Apelação 0071631-39.2009.8.26.0050; Relator(a): Francisco Bruno; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/06/2011; Data de registro: 03/06/2011).

Ademais, a res furtiva foi apreendida em poder dos réus, sendo certo que a apreensão de coisa subtraída, só por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões idôneas pelas quais o que não lhe pertence foi consigo encontrado, o que aqui não se fez.

Além disso, os depoimentos testemunhais são seguros a apontar a divisão de tarefas entre os reus, em especial, as palavras das vítimas, que presenciaram todos os fatos, dando detalhes minuciosos de todo o ocorrido. A Vítima Protegida nº 1, em juízo e solo policial, reconheceu todos os reus, esclarecendo que somente o réu JÚLIO CÉSAR não teve contato visual no dia do crime, pois era a pessoa que permaneceu no veículo. A Vítima Protegida nº 2, em juízo e solo policial, sem qualquer dúvida, deu conta ter reconhecido o adolescente Luis Fernando Silva do

Nascimento e o réu JEADERSON MENDES DA SILVA. No que se refere ao réu JÚLIO CÉSAR, apesar de não ter sido reconhecido pelas vítimas, vez que permaneceu no veículo dando cobertura, os policiais deram conta de que as vítimas passaram as características do indivíduo que permaneceu no veículo, as quais correspondem a de JÚLIO CÉSAR. No mais, os policiais, em juízo, deram conta de que ele era, de fato, quem dirigia o veículo, em nítida ação de fuga, desrespeitando todas as ordens de parada, o que ratifica sua adesão à empreitada criminosa, numa nítida divisão de tarefas. No mais, as vítimas deram conta de que o réu JÚLIO CÉSAR permaneceu dentro do veículo esperando os demais reus empreenderem a subtração, o que ratifica a clara divisão de tarefas.

No que se refere ainda ao réu JÚLIO CÉSAR, apesar da tentativa dos demais réus em afastar sua participação, a versão dada pelos réus foram contraditórias. O réu JEADERSON deu conta de que não realizaram o roubo, tão logo, chegaram ao depósito, por haver 4 pessoas no local, contudo o réu LUIZ FELIPPE deu conta de que não praticaram o roubo por estar fechado o depósito. Logo, a versão dada para terem ido ao encontro do réu JÚLIO CÉSAR foi patentemente contraditório. Ainda, o réu JEADERSON deu conta de que o réu JÚLIO CÉSAR não tomou conhecimento do roubo, sequer durante a fuga, enquanto o réu LUIZ FELIPPE deu conta de que ao retornarem ao carro correndo, ofegantes e com uma arma à mostra, ao falarem para ele acelerar, no caminho da fuga, noticiaram a ele o roubo. Questionados a razão de JÚLIO CÉSAR não ter estacionado o veículo logo em frente ao estabelecimento, o réu JEADERSON deu conta de que havia um caminhão no local impedindo, enquanto o réu LUIZ FELIPPE deu conta de que nada impossibilitava, não sabendo a razão de o réu JÚLIO CÉSAR não ter parado em frente. Por fim, JÚlio César deu conta de que dirigia apenas por ser portador de CNH e que havia sido solicitado que dirigisse ao depósito, nada mais. Contudo, o réu JEADERSON deu conta de que ele dirigia não só por ser detentor de CNH mas por carona a Ribeirão Preto. Portanto, tais contradições afastam qualquer credibilidade à tentativa dos reus em tentar inocentar o réu JÚLIO CÉSAR.

Tanto qualificadora do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP) como também a qualificadora de restrição de liberdade (art. 157, §2º, V, CP), restaram bem evidenciadas. Se os testemunhos têm força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão devem ser aceitos para o reconhecimento das causas de aumento incidentes.

Assim, de rigor o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Estatuto Repressivo, porquanto a prova testemunhal confirmou que os acusados concorreram para o cometimento do assalto, que no presente caso, inclusive acompanhados de um adolescente, bem como que as vítimas foram mantidas em poder dos réus, restringindo a liberdade delas, pois tiveram suas mãos e pés arramados durante o assalto, por no mínimo 30 minutos.

Necessário ainda o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, haja vista que tanto a Vítima Protegida 01 quanto a Vítima Protegida 02 são pessoas idosas com mais de 60 anos de idade, conforme documentos em sigilo e declarado em juízo, e por serem duas vítimas aplicarei 2/6. Comprovado também o uso de arma de fogo e de simulacro de arma de fogo durante a empreitada criminosa dos réus, seja pela prova oral seja documental (laudos periciais de fls. 196/200, 201/204 e 205/208), deve ser aplicada a causa de aumento prevista no §2º-A, inc. I, do art. 157, do CP.

Ademais, anoto que o simulacro de arma de fogo apreendido, apesar de não ter tipificação penal, é instrumento cuja fabricação, venda e comercialização é proibida, conforme art. 26 da Lei nº 10.826/03, e serão oportunamente considerados para valoração da pena.

No mais, o laudo pericial de fls. 196/200 atesta que o simulacro de arma de fogo utilizado na prática do crime, trata-se de uma pistola de pressão, e "...pode ser confundida com uma arma de fogo real, sendo portanto, eficaz para ameaça."

Quanto ao crime de corrupção de menores, seu reconhecimento é de rigor, pois restou comprovado que o adolescente Luis Fernando Silva do Nascimento foi corrompido ao praticar o crime arquitetado pelos réus. Ademais, a Súmula 500 do STJ firmou o entendimento de que se trata de crime formal, pouco importando se o adolescente já era ou foi corrompido.

Acrescento que o fato dos réus desconhecerem que o adolescente ora envolvido era ou não menor de 18 anos de idade, deve ser comprovado pela Defesa, o que não foi feito no presente caso. A simples afirmação pelo réu de que desconhecia a menoridade do adolescente infrator não é condição suficiente para sua absolvição. Neste sentido: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCABIMENTO. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP N. 1.127.954/DF. SÚMULA 500/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Inviável a pretensão absolutória, com base na simples alegação de desconhecimento da idade do menor envolvido. Na espécie, ficou efetivamente comprovada, nos autos, não só a menoridade do adolescente, mas, também, a sua efetiva presença na cena do crime, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. No caso, o réu não confessou a prática delitativa, ainda que parcialmente, sendo, portanto, descabido falar em incidência da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - (negritei)

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. Todavia, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA BASE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. TRÊS MAJORANTES. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 5/12 (CINCO DOZE AVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443 DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL. QUATRO VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As circunstâncias e consequências do crime foram utilizadas para exasperar a pena-base imposta ao paciente e, de fato, restou demonstrado que a conduta perpetrada ultrapassou os limites ínsitos ao tipo penal, justificando a elevação da pena-base. 2. É possível a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a presença de três causas de aumento previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem. 3. Na hipótese, constata-se que o aumento da pena em 5/12 (cinco doze avos) não foi efetuado tão somente em razão da presença de três majorantes, encontrando-se perfeitamente justificado em fatores concretos, dadas as circunstâncias em que ocorreu o roubo em questão, inexistente, portanto, ilegalidade a ser sanada através de via eleita. Precedentes desta Corte Superior. 4. Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS. 1. Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção. 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido." (HC n. 418.146/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017.) - (negritei)

Reconheço ainda a causa de aumento de pena prevista no §2º do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a infração cometida pelo adolescente corrompido, trata-se de crime hediondo definido na Lei nº 8.072/90 (artigo 1º, inciso II, alíneas "a" e "b"), devendo a pena do crime de corrupção de menor ser aumentada em 1/3.

No mais, necessária a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70, CP). Isto porque, na mesma empreitada criminosa, os réus praticaram dois crimes de roubo (duas vítimas/patrimônios distintos atingidos), de forma que será aplicada somente uma das penas mas aumentada em 1/5 (por serem duas vítimas).

Necessário também o reconhecimento do concurso material (art. 69, CP), entre todos os crimes.

Em memoriais a Defesa do réu LUIZ FELIPPE pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, bem como pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto privilegiado; enquanto que a Defesa do réu JEADERSON pugnou pela absolvição por falta de provas com base somente na sua confissão, pela desconsideração do reconhecimento dos réus, e pelo afastamento da majorante da arma de fogo por ser de brinquedo; já a Defesa do réu JÚLIO CÉSAR pugna pela absolvição por ausência de provas.

Contudo, nenhuma delas merecem prosperar.

É nítido que tanto o réu LUIZ FELIPPE quanto os demais aderiram às condutas em sua integralidade, desde o deslocamento de uma cidade à outra até o empreendimento de fuga, restando afastada a participação de menor importância; quanto menos há que se falar em desclassificação haja vista que a subtração foi praticada com violência e grave ameaça, cuja conduta, como já dito, foi aderida por todos os réus, inclusive o próprio réu confessou a prática delituosa.

Já a confissão de qualquer um dos réus, inclusive do réu JEADERSON, não é o único meio de prova pelo qual este juízo considerou para seu convencimento da prática dos delitos, bem como o reconhecimento seja em solo policial ou em juízo, sendo que tais provas foram consideradas em conjunto com os demais elementos de convicção.

Quanto ao fato de uma das armas serem de brinquedo, ou seja, um simulacro de arma de fogo, encontrava-se devidamente fundamentado acima, sendo considerada como instrumento capaz de intimidar as pessoas por ser facilmente confundida com uma arma de verdade, e assim, causar a ameaça intentada.

E no que se refere a absolvição por falta de provas do réu JÚLIO CÉSAR, a questão já foi dirimida anteriormente no sentido de que, além de sua versão estar isolada nos autos, foi desmentida pelos demais réus.

Comprovada a materialidade e autoria dos crimes de roubos, circunstanciado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, e do crime de corrupção de menor, tal como relatado na inicial acusatória, a condenação dos acusados é medida de rigor.

Passo à fixação da pena.

a) Quanto ao réu JÚLIO CÉSAR:

1. Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, tendo em vista a presença de duas qualificadoras no crime de roubo (concurso de agentes e restrição da liberdade), e face ao princípio da isonomia, a pena do fato praticado com a presença de duas causas qualificadoras deve ser punido com mais rigor que o fato praticado com apenas uma das qualificadoras.

Assim, faço uso da qualificadora de restrição da liberdade, a qual durou ao menos trinta minutos, estando as vítimas amarradas pelas mãos e pelo pés, para fixar a pena-base do crime de roubo em 6 anos de reclusão, além de 15 dias-multa. Enquanto que a pena-base do crime de corrupção de menor deve ser fixada no mínimo, 1 ano de reclusão.

Também na primeira etapa, cumpre reconhecer que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, pois sua conduta foi de extrema reprovabilidade social, haja vista que o réu se dirigiu até o estabelecimento de uma das vítimas, e em seguida, invadiu a residência dela.

A violação de domicílio, por si só, já configura um tipo penal. Todavia, pelo princípio da consunção, o réu responde apenas pelo roubo. A maior reprovabilidade da conduta, ao invadir o domicílio alheio, não pode ser ignorada nesta fase de

dosimetria – inclusive como forma de prestigiar o princípio da isonomia, pois o roubo com invasão de domicílio deve ser apenado de forma mais gravosa que o roubo em que não se invade a casa alheia. Por tal razão, valoro negativamente a pena com um incremento de 1/6 para o roubo.

Assim, fixo a pena-base do crime de roubo em 7 anos de reclusão, além de 17 dias-multa. Quanto ao crime de corrupção de menor permanece inalterada, fixando a pena-base em 1 ano de reclusão.

2. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 311 (autos nº 0003282-82.2015.8.26.0596), bem como presente a atenuante da confissão, as quais considero por compensadas.

Também na segunda etapa, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, CP, pois as duas vítimas protegidas são pessoas idosas com mais de 60 anos, ao que agravo em 1/3 a pena do roubo ($1/3 = 2/6$, sendo $1/6 + 1/6$ por serem duas vítimas).

Assim, fixo a pena intermediária do crime de roubo em 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 22 dias-multa. Quanto ao crime de corrupção de menor permanece inalterada, restando a pena intermediária em 1 ano de reclusão.

3. Na terceira fase, considerando que a qualificadora de restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase, aplico nesta fase somente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º inciso II, do Estatuto Repressivo (concurso de agentes), pelo que procedo ao aumento em 1/3 para o roubo.

Também na terceira fase, presente a causa de aumento de pena face o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), pelo que aumento em 2/3 a pena do roubo.

Ainda na terceira etapa, face o concurso formal de crimes (art. 70, CP), e considerando terem sido lesados os patrimônios de duas vítimas distintas, aumento em 1/5 a pena do crime de roubo.

E por último, face ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 244-B, §2º, do ECA, promovo o aumento em 1/3 na pena do crime de corrupção de menor.

Assim, fixo a pena definitiva do crime de roubo em 24 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, além de 57 dias-multa, e do crime de corrupção de menor fixo a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Em decorrência do reconhecimento do concurso material entre os crimes (roubo e corrupção de menor), as penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do CP, restando definitiva em 26 anos, 2 meses e 19 dias reclusão, além de 57 dias-multa.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna do réu.

b) Quanto ao réu JEADERSON MENDES:

1. Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, tendo em vista a presença de duas qualificadoras no crime de roubo (concurso de agentes e restrição da liberdade), e face ao princípio da isonomia, a pena do fato praticado com a presença de duas causas qualificadoras deve ser punido com mais rigor que o fato praticado com apenas uma das qualificadoras.

Assim, faço uso da qualificadora de restrição da liberdade, a qual durou ao menos trinta minutos, estando as vítimas amarradas pelas mãos e pelo pés, para fixar a pena-base do crime de roubo em 6 anos de reclusão, além de 15 dias-multa. Enquanto que a pena-base do crime de corrupção de menor deve ser fixada no mínimo, 1 ano de reclusão.

Também na primeira etapa, cumpre reconhecer que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, pois sua conduta foi de extrema reprovabilidade social, haja vista que o réu se dirigiu até o estabelecimento de uma das vítimas, e em seguida, invadiu a residência dela.

A violação de domicílio, por si só, já configura um tipo penal. Todavia, pelo princípio da consunção, o réu responde apenas pelo roubo. A maior reprovabilidade da conduta, ao invadir o domicílio alheio, não pode ser ignorada nesta fase de dosimetria – inclusive como forma de prestigiar o princípio da isonomia, pois o roubo com invasão de domicílio deve ser apenado de forma mais gravosa que o roubo em que não se invade a casa alheia. Por tal razão, valoro negativamente a pena com um incremento de 1/6 para o roubo.

Ainda na primeira fase, utilizo uma das condenações anteriores do réu (autos nº 0001950-16.2017.8.26.0530) para valoração nesta etapa da dosimetria, sendo a outra valorada na segunda fase, eis que o réu é multirreincidente, conforme certidão de fls. 304/306, sendo duas condenações definitivas anteriores aos fatos, ambas com seus respectivos trânsitos em julgado antes do fato pelo qual condenado está o réu neste processo. O que faço com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1077), de que: "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente."

Portanto, valoro negativamente a pena dos crimes com incremento de 1/6 em razão dos antecedentes criminais do réu.

Assim, fixo a pena-base do crime de roubo em 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 19 dias-multa, e do crime de corrupção de menor em 1 ano e 2 meses de reclusão.

2. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 304, fazendo uso da outra condenação (autos nº 0002205-71.2017.8.26.0530), bem como presente a atenuante da confissão, as quais considero por compensadas.

Também na segunda etapa, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "h", CP, pois as duas vítimas protegidas são pessoas idosas com mais de 60 anos, ao que agravo em 1/3 a pena do roubo ($1/3 = 2/6$, sendo $1/6 + 1/6$ por serem duas vítimas).

Assim, fixo a pena intermediária do crime de roubo em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 25 dias-multa. Quanto ao crime de corrupção de menor a pena intermediária permanece em 1 ano e 2 meses de reclusão.

3. Na terceira fase, considerando que a qualificadora de restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase, aplico nesta fase somente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º inciso II, do Estatuto Repressivo (concurso de agentes), pelo que procedo ao aumento em 1/3 para o roubo.

Também na terceira fase, presente a causa de aumento de pena face o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), pelo que aumento em 2/3 a pena do roubo.

Ainda na terceira etapa, face o concurso formal de crimes (art. 70, CP), e considerando terem sido lesados os patrimônios de duas vítimas distintas, aumento em 1/5 a pena do crime de roubo.

E por último, face ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 244-B, §2º, do ECA, promovo o aumento em 1/3 na pena do crime de corrupção de menor.

Assim, fixo a pena definitiva do crime de roubo em 29 anos e 12 dias de reclusão, além de 66 dias-multa, e do crime de corrupção de menor fixo a pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Em decorrência do reconhecimento do concurso material entre os crimes (roubo e corrupção de menor), as penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do CP, restando definitiva em 30 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, além de 66 dias-multa. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna do réu.

c) Quanto ao réu LUIZ FELIPPE:

1. Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, tendo em vista a presença de duas qualificadoras no crime de roubo (concurso de agentes e restrição da liberdade), e face ao princípio da isonomia, a pena do fato praticado com a presença de duas causas qualificadoras deve ser punido com mais rigor que o fato praticado com apenas uma das qualificadoras.

Assim, faço uso da qualificadora de restrição da liberdade, a qual durou ao menos trinta minutos, estando as vítimas amarradas pelas mãos e pelo pés, para fixar a pena-base do crime de roubo em 6 anos de reclusão, além de 15 dias-multa. Enquanto que a pena-base do crime de corrupção de menor deve ser fixada no mínimo, 1 ano de reclusão.

Também na primeira etapa, cumpre reconhecer que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, pois sua conduta foi de extrema reprovabilidade social, haja vista que o réu se dirigiu até o estabelecimento de uma das vítimas, e em seguida, invadiu a

residência dela.

A violação de domicílio, por si só, já configura um tipo penal. Todavia, pelo princípio da consunção, o réu responde apenas pelo roubo. A maior reprovabilidade da conduta, ao invadir o domicílio alheio, não pode ser ignorada nesta fase de dosimetria – inclusive como forma de prestigiar o princípio da isonomia, pois o roubo com invasão de domicílio deve ser apenado de forma mais gravosa que o roubo em que não se invade a casa alheia. Por tal razão, valoro negativamente a pena com um incremento de 1/6 para o roubo.

Assim, fixo a pena-base do crime de roubo em 7 anos de reclusão, além de 17 dias-multa. Quanto ao crime de corrupção de menor permanece inalterada, fixando a pena-base em 1 ano de reclusão.

2. Na segunda etapa, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, CP, pois as duas vítimas protegidas são pessoas idosas com mais de 60 anos, ao que agravo em 1/3 a pena do roubo ($1/3 = 2/6$, sendo $1/6 + 1/6$ por serem duas vítimas), e ainda, presente as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (menor de 21 anos) e da confissão, ao que atenuo a pena em 1/3 ($1/3 = 2/6$, sendo $1/6 + 1/6$), pelo que as considero compensadas.

Assim, as penas permanecem inalteradas restando a pena intermediária do crime de roubo em 7 anos de reclusão, além de 17 dias-multa, bem como a do crime de corrupção de menor em 1 ano de reclusão.

3. Na terceira fase, considerando que a qualificadora de restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase, aplico nesta fase somente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º inciso II, do Estatuto Repressivo (concurso de agentes), pelo que procedo ao aumento em 1/3 para o roubo.

Também na terceira fase, presente a causa de aumento de pena face o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), pelo que aumento em 2/3 a pena do roubo.

Ainda na terceira etapa, face o concurso formal de crimes (art. 70, CP), e considerando terem sido lesados os patrimônios de duas vítimas distintas, aumento em 1/5 a pena do crime de roubo.

E por último, face ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 244-B, §2º, do ECA, promovo o aumento em 1/3 na pena do crime de corrupção de menor.

Assim, fixo a pena definitiva do crime de roubo em 18 anos e 8 meses de reclusão, além de 43 dias-multa, e do crime de corrupção de menor fixo a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Em decorrência do reconhecimento do concurso material entre os crimes (roubo e corrupção de menor), as penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do CP, restando definitiva em 20 anos de reclusão, além de 43 dias-multa.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna do réu.

Ante a natureza dos crimes, as circunstâncias legais ou judiciais do presente caso e a quantidade da pena aplicada, fixo o regime fechado para todos os réus iniciarem o cumprimento de suas penas privativas de liberdade, o qual se justifica não somente pela quantidade de pena aplicada aos réus (art. 33, §2º, “a”, CP), mas principalmente pela audácia que todos eles tiveram, e ainda, por dois deles serem reincidentes, sendo o regime mais adequado para reprovar e prevenir esses tipos de crimes, vez que tais práticas revelam inegável periculosidade dos infratores, recomendando a adoção de regime mais severo (art. 33, §3º, CP).

Incabível tanto a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, quanto a suspensão condicional da pena, diante do descumprimento de todos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo Ministério Público e, em consequência:

a) CONDENO o réu JÚLIO CÉSAR DELTIMO BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 26